APEX CORPORATION

SOFTWARE E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

CONTRATO N.° _____

FECHA DE INICIO _____

Contrato de prestación de servicios comerciales

CLOSER DE VENTAS · MODALIDAD REMOTA · REMUNERACIÓN POR COMISIÓN

APEX		EL CLOSER	
Representante	**Juan Felipe Merchán Henao**	Nombre	_____
C.C.	_____	C.C.	_____
Domicilio	**Tuluá, Valle del Cauca**	Ciudad / zona	_____
Correo	**apexcorporation@axtra.chat**	Código de closer	_____
WhatsApp	**310 789 7960**	Correo	_____
		WhatsApp	_____

Entre los suscritos, de una parte, **JUAN FELIPE MERCHÁN HENAO**, mayor de edad, identificado como aparece en el cuadro de datos, domiciliado en Tuluá (Valle del Cauca), quien obra en nombre propio y como titular de la marca comercial **APEX CORPORATION**, en adelante «APEX»; y de otra parte, la persona identificada como closer en el cuadro de datos, en adelante «EL CLOSER», se celebra el presente contrato de prestación de servicios comerciales, que se rige por las siguientes cláusulas:

CAPÍTULO I

Objeto y naturaleza del contrato

Cláusula 1. OBJETO. EL CLOSER se obliga a prestar, con autonomía y por su propia cuenta, servicios de prospección, presentación y cierre de ventas de los productos de software e inteligencia artificial de APEX —Apex Play, Apex Domicilios y los demás que APEX autorice por escrito (en adelante, «LOS PRODUCTOS»)— a restaurantes y negocios del sector gastronómico (en adelante, «LOS CLIENTES»), de forma remota y dentro del territorio colombiano.

Cláusula 2. NATURALEZA INDEPENDIENTE. Este contrato es de naturaleza civil y comercial. No genera relación laboral, subordinación, horario de trabajo, salario ni prestaciones sociales. EL CLOSER organiza libremente su tiempo, lugar y métodos de trabajo; utiliza sus propios equipos y medios (celular, computador e internet) y asume sus gastos. EL CLOSER es responsable de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de sus obligaciones tributarias, en los términos que señale la ley.

Cláusula 3. VIGENCIA. El contrato tiene una duración de seis (6) meses contados desde la fecha de inicio y se prorrogará automáticamente por periodos iguales, salvo que una de las partes manifieste por escrito su intención de no renovarlo.

CAPÍTULO II

Obligaciones de las partes

Cláusula 4. ACTIVIDAD MÍNIMA SEMANAL. EL CLOSER realizará como mínimo cinco (5) llamadas efectivas por semana calendario, de lunes a domingo. Se entiende por llamada efectiva la conversación sostenida con el dueño, gerente o administrador de un restaurante, en la que se presenta a APEX y se indaga su interés. Las llamadas deben hacerse a restaurantes distintos y no asignados a otro closer.

5	Domingo · 8:00 p. m.	2 estados
llamadas efectivas por semana	entrega del reporte semanal	Interesado · No interesado

Cláusula 5. REPORTE SEMANAL DE LLAMADAS. Cada semana, a más tardar el domingo a las 8:00 p. m., EL CLOSER enviará a APEX, por WhatsApp o al correo apexcorporation@axtra.chat, el reporte de sus llamadas en el formato del Anexo 1, con la siguiente información por cada llamada: (a) fecha; (b) nombre del restaurante y ciudad; (c) nombre y cargo de la persona contactada; (d) teléfono de contacto; (e) estado: «INTERESADO» o «NO INTERESADO»; y (f) observaciones: motivo de la respuesta y próximo paso acordado, por ejemplo la fecha de la reunión o de la demostración. La información reportada debe ser veraz y verificable; APEX podrá confirmarla directamente con los restaurantes.

Cláusula 6. GESTIÓN DE PROSPECTOS INTERESADOS. Cuando un restaurante quede en estado «INTERESADO», EL CLOSER agendará una presentación o demostración, que podrá realizar por videollamada o WhatsApp con el material oficial, y hará el seguimiento hasta el cierre o la negativa definitiva. APEX brindará apoyo comercial cuando EL CLOSER lo solicite.

Cláusula 7. REGLAS DE VENTA. EL CLOSER se obliga a: (a) ofrecer LOS PRODUCTOS únicamente con los precios, condiciones y materiales oficiales de APEX; (b) no conceder descuentos, plazos ni beneficios no autorizados por escrito; (c) no prometer funcionalidades, resultados ni tiempos distintos a los informados por APEX; (d) informar al cliente que, para iniciar la instalación, debe pagar a APEX como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de su valor y el saldo al finalizarla; (e) identificarse siempre como closer de APEX y tratar a los clientes con respeto, sin desacreditar a la competencia; y (f) registrar cada venta cerrada enviando a APEX los datos del restaurante y de su responsable, el producto, el plan y el número de mesas, cuando aplique.

Cláusula 8. MANEJO DE DINERO. Todo pago de LOS CLIENTES se realizará exclusivamente a las cuentas de APEX. EL CLOSER no está autorizado para recibir dinero, anticipos ni pagos de ningún tipo a nombre de APEX. Si EL CLOSER recibe dinero de clientes, se apropia de sumas de APEX o incurre en cualquier otra conducta ilegal o fraudulenta, APEX terminará el contrato de inmediato, exigirá la devolución de esas sumas y presentará la denuncia penal correspondiente ante las autoridades competentes, sin perjuicio de las demás acciones legales a que haya lugar.

Cláusula 9. OBLIGACIONES DE APEX. APEX se obliga a: (a) entregar a EL CLOSER su código personal, el acceso a la demostración, el material de venta y la tabla de precios vigente; (b) brindar apoyo comercial por WhatsApp o correo, de lunes a domingo entre las 6:00 a. m. y las 11:00 p. m.; (c) realizar la instalación de LOS PRODUCTOS vendidos dentro de los plazos informados al cliente; (d) informar a EL CLOSER cuando se confirme el pago de cada venta; y (e) liquidar y pagar las comisiones en los términos de este contrato.

CAPÍTULO III

Comisiones

Cláusula 10. VALOR DE LAS COMISIONES. Como única remuneración, EL CLOSER recibirá: (a) **Apex Play:** el treinta y cinco por ciento (35 %) del valor de la instalación efectivamente pagado por el cliente; y (b) **Apex Domicilios:** doscientos mil pesos ($200.000) por cada restaurante cuya instalación haya sido pagada. La comisión se calcula sin incluir impuestos, costos de envío ni servicios contratados después de la instalación. Las mensualidades de LOS CLIENTES no generan comisión. El Anexo 2 presenta los valores de referencia.

35 %	$200.000	8 a 15 días
Apex Play · sobre la instalación	Apex Domicilios · por restaurante	pago tras el 100 % del cliente

Cláusula 11. CAUSACIÓN DE LA COMISIÓN. La comisión se causa únicamente cuando el cliente ha pagado a APEX el cien por ciento (100 %) del valor de la instalación. Para iniciar la instalación, el cliente debe pagar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %); ese anticipo por sí solo no genera comisión. Las llamadas, reuniones o prospectos interesados sin pago total tampoco generan remuneración. La comisión se paga completa, en un solo pago.

Cláusula 12. PLAZO Y FORMA DE PAGO. APEX pagará la comisión en un plazo de entre ocho (8) y quince (15) días calendario, contados desde la fecha en que el cliente complete el pago del cien por ciento (100 %) de la instalación, mediante transferencia bancaria o Nequi y previa presentación de la cuenta de cobro de EL CLOSER. APEX practicará las retenciones que ordene la ley.

Cláusula 13. ATRIBUCIÓN DE CLIENTES. Cada venta se atribuye al closer cuyo código quede registrado primero en la base de APEX. Los restaurantes reportados por EL CLOSER en estado «INTERESADO» quedan asignados a su nombre por sesenta (60) días; si la venta se cierra en ese plazo, la comisión le corresponde aunque APEX intervenga en el cierre. En caso de conflicto entre closers, APEX decidirá según la fecha del primer reporte.

Cláusula 14. POLÍTICA DE NO DEVOLUCIONES. APEX no realiza devoluciones de dinero a LOS CLIENTES por ningún concepto, incluidos el anticipo y el saldo de la instalación. EL CLOSER deberá informarlo al cliente antes del cierre y no podrá ofrecer devoluciones ni garantías de reembolso. Una vez causada, la comisión de EL CLOSER no se ve afectada si el cliente cancela posteriormente el servicio.

CAPÍTULO IV

Confidencialidad, propiedad y datos

Cláusula 15. CONFIDENCIALIDAD. EL CLOSER guardará reserva sobre toda la información no pública de APEX a la que acceda: precios internos, márgenes, clientes y prospectos, demostraciones, material de capacitación, estrategias comerciales y funcionamiento de LOS PRODUCTOS. No podrá revelarla, copiarla ni usarla para fines distintos a este contrato. Esta obligación se mantiene durante tres (3) años después de terminado el contrato.

Cláusula 16. NO DESVÍO DE CLIENTES. Durante la vigencia del contrato y por doce (12) meses después de su terminación, EL CLOSER no ofrecerá a los clientes y prospectos que conoció por medio de APEX productos o servicios competidores, ni los inducirá a terminar su relación con APEX.

Cláusula 17. PROPIEDAD INTELECTUAL Y USO DE MARCA. Las marcas, nombres, logotipos, personajes (incluido «Orbi»), software, imágenes, videos y materiales de venta son propiedad exclusiva de APEX. EL CLOSER solo podrá usarlos para la promoción autorizada, sin modificarlos, y no podrá crear perfiles, páginas o anuncios a nombre de APEX sin autorización escrita. Tampoco intentará acceder al código, los servidores o los sistemas internos de APEX.

Cláusula 18. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. EL CLOSER tratará los datos de los restaurantes y de sus representantes conforme a la Ley 1581 de 2012, solo para los fines de este contrato, y no enviará mensajes masivos ni no solicitados. EL CLOSER autoriza a APEX a tratar sus datos personales para la gestión del contrato y el pago de comisiones.

CAPÍTULO V

Terminación y disposiciones finales

Cláusula 19. TERMINACIÓN. Cualquiera de las partes podrá terminar el contrato en cualquier momento, con aviso escrito de ocho (8) días calendario. APEX podrá terminarlo de inmediato, sin indemnización, si EL CLOSER: (a) no cumple la actividad mínima o no envía el reporte durante dos (2) semanas consecutivas; (b) reporta información falsa; (c) recibe dinero de clientes o incurre en cualquier conducta ilegal o fraudulenta; o (d) incumple las cláusulas 15, 16 o 17. Al terminar, los prospectos asignados quedan liberados, EL CLOSER devolverá o eliminará el material de APEX y APEX pagará las comisiones causadas, incluidas las de ventas cerradas por EL CLOSER cuyo pago total se complete dentro de los treinta (30) días siguientes a la terminación, salvo que esta obedezca a las causales (b), (c) o (d).

Cláusula 20. CLÁUSULA PENAL. El incumplimiento de las cláusulas 8, 15, 16 o 17 obligará a EL CLOSER a pagar a APEX, a título de pena, la suma de dos millones de pesos ($2.000.000), sin perjuicio del cobro de los perjuicios adicionales que se demuestren.

Cláusula 21. DISPOSICIONES FINALES. (a) Este contrato se rige por las leyes de la República de Colombia. (b) Las diferencias se resolverán primero por arreglo directo dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación y, en su defecto, mediante conciliación. (c) Las notificaciones se harán por escrito a los correos o números de WhatsApp registrados en el cuadro de datos. (d) Las partes aceptan la firma por medios electrónicos, incluida la respuesta «ACEPTO» por WhatsApp o correo, conforme a la Ley 527 de 1999. (e) Este documento, con sus anexos, reemplaza cualquier acuerdo verbal o mensaje anterior sobre la misma materia.

En constancia, las partes firman el presente contrato, junto con sus anexos, en la fecha de inicio indicada. EL CLOSER declara que lo leyó, lo entendió y lo acepta en su totalidad.

EL CLOSER

Nombre:

C.C.:

Fecha:

APEX CORPORATION

Nombre: Juan Felipe Merchán Henao

C.C.:

Fecha:

ANEXO 1

Formato de reporte semanal de llamadas

Closer: _____ Código: _____ Semana: del _____ al _____

N.°	Fecha	Restaurante y ciudad	Contacto y cargo	Teléfono	Estado	Observaciones y próximo paso
1					☐ I ☐ NI	
2					☐ I ☐ NI	
3					☐ I ☐ NI	
4					☐ I ☐ NI	
5					☐ I ☐ NI	
6					☐ I ☐ NI	
7					☐ I ☐ NI	

I = Interesado · **NI** = No interesado. Mínimo cinco (5) llamadas efectivas por semana. Envío: cada domingo antes de las 8:00 p. m., por WhatsApp o a apexcorporation@axtra.chat.

Llamadas efectivas	Interesados	Reuniones agendadas	Ventas cerradas
_____	_____	_____	_____

ANEXO 2

Tabla de comisiones

Producto y plan	Valor de instalación	Anticipo para iniciar · 50 %	Comisión del closer
Apex Play · Hasta 15 mesas	$700.000	$350.000	**$245.000**
Apex Play · 16 a 20 mesas	$900.000	$450.000	**$315.000**
Apex Play · 21 a 32 mesas	$1.400.000	$700.000	**$490.000**
Apex Play · Más de 32 mesas	Desde $1.800.000	Desde $900.000	**Desde $630.000**
Apex Domicilios · Instalación	Desde $450.000	Desde $225.000	**$200.000**

Valores de referencia según la tarifa vigente. En Apex Play la comisión es el 35 % del valor de instalación efectivamente pagado. La comisión se paga completa, en un solo pago, entre 8 y 15 días después de que el cliente pague el 100 % de la instalación. Las mensualidades no generan comisión.